



גליון 286

השיעור השבועי ממור' ועט"ר מרן
הראש"ל רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' ד' שבט תשפ"ה

השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:00
בבית המדרש 'יחזקאל דעת' רחוב אנסי' 1 ירושלים
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

פרשת בשלח

אמירה לגוי לצורך מצוה או במקום מחלוקת הפוסקים (ד)

נושאי השיעור: גם מי שנהרג מאש כוחותינו נחשב שנפל על קידוש ה' | יומא דהילולא ד'באבא סאלי' זיע"א | אמירה לגוי באיסור דרבנן לצורך מצוה | אמירה לגוי במלאכה שאינה צריכה לגופה | לומר לגוי לכבות את שריפה | גזית ציפורניים על ידי גויה במקום מצוה | אמירה לגוי במקום מחלוקת הפוסקים בדאורייתא ובדרבנן | מה מותר להניח על הפלטה בשבת | למה חג הפסח נקרא 'חג המצות'

והבאבא סאלי אמר לאאמו"ר, שיש כעת עת רצון בשמיים ואפשר היום להביא את המשיח! לכן אני אומין עכשיו שוחט, נשחט כבש, נעשה סעודה ואנחנו נביא היום את המשיח! אבל אאמו"ר ענה לו, שהוא מצטער, אבל הוא לא יכול כי יש לו שיעור בבני ברק. והבאבא סאלי התפלא, ואמר לו, מה זה? אני מדבר איתך להביא את המשיח, ואתה אומר שיש לך שיעור בבני ברק? ואאמו"ר מרן זצוק"ל ענה לו, הרי כך אומרים חז"ל, גדול תלמוד תורה יותר מהקבלת פני משיח. אבל הבאבא סאלי התחנן והפציר, אבל אאמו"ר מרן זצוק"ל בשום אופן לא הסכים, ונסע לשיעור.

כשאאמו"ר סיפר לי את הסיפור הזה, הייתי סקרן לדעת, ושאלתי אותו, למה לא הסכמת? האם זה בגלל שחשבת שבאמת לא יבוא המשיח?... או שחשבת שבאמת לא צריך להביא את המשיח?... אבל אאמו"ר לא הסכים לענות לי על כך. ואף אמר לי שבמפורש שאינו רוצה לענות. לאחר שנים, שוב פעם חזרתי על הסיפור, ושאלתי אותו: למה לא הסכמת? אבל אאמו"ר היה עקבי, והתעקש שאינו רוצה לענות לי. וכמובן שהיום הסוד הזה נשאר סוד. אולי בעתיד נדע...

בכל אופן צריכים לדעת, שהבאבא סאלי היה גדול מאוד בתורה, מעבר למה שאנשים מסתכלים. היום אנשים בודקים לפי הניסים והמופתים, ושברכותיו היו מתקיימות, אבל צריך להבין שהקדושה שלו לא הייתה מחמת מה שאנשים חושבים, אלא באמת הוא היה ענק גדול בתורה. פרוש מהעולם הזה ממש לגמרי. צדיק יסוד עולם, ואוהב כל יהודי, הוא היה מוכן להקדיש שעות כדי לקבל אנשים לברכה. ואנחנו צריכים להתפלל שזכותו תגן עלינו, ובזכות זאת

א. על קידוש השם

נקדיש את השיעור לעילוי נשמת יעקב בן שולמית אביטן ע"ה. מדובר ביהודי שנהרג בעזה מאש כוחותינו, והמשפחה שלו מאוד כואבת שבגלל טעות ירו בו והרגו אותו. אבל כבר מזמן אמרתי, ואני חוזר ואומר, שלמעשה זה נחשב שהוא נהרג על קידוש השם. למרות שהוא נהרג מאש כוחותינו זה נקרא שהוא נהרג על קידוש השם. מכיוון שכל הרוג שבא כחלק מהמאמץ במלחמה נגד האויבים שלנו זה חלק מהמלחמה, במלחמה קורות טעויות כאלו, ולכן זה נחשב שהוא נהרג על קידוש השם. ואנחנו מתפללים לעילוי נשמתו, ומנחמים את המשפחה שלא יוסיפו לדאבה עוד, אכ"ר.

ב. ה'באבא סאלי' זיע"א

היום חל יום ההילולא של הבאבא סאלי ע"ה. יש עדיין אנשים שזוכרים אותו, כבר עברו מאז פטירתו 41 שנים. ואני זוכר את הידידות הגדולה שהייתה בינו לבין אאמו"ר מרן זצוק"ל. ולמעשה, אם לא הבאבא סאלי, אאמו"ר מרן זצוק"ל לא היה מתמודד על תפקיד הרב הראשי. היו עליו הרבה לחצים שיתמודד, ומי ששכנע אותו לבסוף היה הבאבא סאלי שלא רק שהוא תמך בו, אלא אף כתב לו מכתב, וזה הוביל לזה שאאמו"ר מרן זצוק"ל נבחר להיות הרב הראשי.

שמעתי מאאמו"ר שלאחר זמן מה מבחירתו לראשון לציון, הזדמן אאמו"ר מרן זצוק"ל לנתיבות ומסר שיעור בישיבה שם, ואחר כך ביקר את הבאבא סאלי בביתו. ואז הבאבא סאלי ביקש שכולם יצאו, ונשארו שניהם לבדם.

השיעור השבועי

מאת מרן הראשון לציון
ונשיא בית הדין הגדול רבי
דוד יוסף שליט"א

מתקיים בכל יום ראשון בשעה 20:00

בבית הכנסת 'יחזקאל דעת' הר - נוף ירושלים ת"ו

השיעור מועבר בשידור חי
ברדיו 'קול ברמה'
FM 92.1 104.3 105.7
ניתן לקבל את העלון
office@ydaat.co.il
058.395.3778

ניתן להאזין לכל שיעורי מרן הראשון לציון שליט"א בקול הלשון
חדש
073.371.8169 במספר הייעודי:
לצפייה בשיעור << http://ydaat.co.il

ג. שבות דשבות לצורך מצוה מדרבנן

אמרנו בשיעורים הקודמים, שחכמים התירו שבות דשבות במקום מצוה או במקום צורך גדול. דהיינו לומר לגוי לעשות מלאכה שאסורה מדרבנן, אם יש בדבר צורך מצוה או צורך גדול. ונתנו לזה כמה דוגמאות. כגון אדם שנמצא בבית מלון, והחדר נעול, ולצורך פתיחתו צריך להעביר כרטיסי דיגיטלי, שמותר לומר לגוי לפתוח את החדר כיון שזו מלאכה דרבנן במקום צורך גדול. כמו כן לומר לגוי להפעיל מזגן לחימום או קירור וכיו"ב. ואכמ"ל.

ויש לדון לגבי אמירה לגוי לצורך מצוה, מה יהיה אם המצוה עצמה היא לא מצוה דאורייתא אלא מצוה דרבנן. האם מותר לומר לגוי לצורך מצוה דרבנן. והנה בשלחן ערוך (סימן ע"ז סעיף ה) כתוב בפירוש לכאורה שאפשר גם לצורך מצוות דרבנן. שכתב מרן, שמותר לומר לגוי בשבת לעלות על האילן להביא שופר לתקוע תקיעה של מצוה. מרן לא כתב 'ביום טוב' אלא 'בשבת'. והרי ראש השנה שחל בשבת חכמים הפקיעו את מצות תקיעת שופר, לא תוקעים בשופר. והרי ראש השנה אינו יכול לחול ביום שישי ושבת אלא רק בשבת וראשון. ואם ביום שבת אומר לגוי להביא שופר היינו שעושה זאת לצורך מחר, שהמצוה היא רק מדרבנן. והרי עלייה לאילן בשבת זה איסור דרבנן, ואמירה לגוי זה דרבנן, הרי שזה שבות דשבות לצורך מצוה דרבנן - תקיעת שופר ביום השני של ראש השנה. ומותר. לכאורה זו ראייה טובה מאוד בדברי השלחן ערוך.

ד. שבות דשבות לצורך מחר

יתירה מזאת רואים בדברי מרן, ששבות דשבות לצורך מצוה שהיא לא תתקיים היום - מותר. שהרי מותר לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת לצורך יום טוב. למרות שכעת בשבת אין לו צורך בזה.

ה. בירור הראיה מדברי מרן

יש שרוצים לדחות את הראיה הזאת, כי הלשון של מרן השלחן ערוך שם מועתקת מהרמב"ם (פסקי מהלכות שבת הלכה ט) מילה במילה. והרמב"ם עצמו סבר שגם בזמן הזה יש מצב של תקיעה בשופר בשבת במקום שיש בית דין קבוע (ראה פסק 3 מהלכות שופר הלכה ח). אם כן אין כל ראיה מהרמב"ם לא על מצוה דרבנן ולא על מצוה של מחר, כי באמת לפי הרמב"ם ניתן לתקוע בשבת עצמה. אבל לכאורה מהשלחן ערוך זו כן ראייה, משום שמרן (סימן תקפ"ח סעיף ה) פסק שבכל מצב אין תוקעים בשופר בראש השנה שחל בשבת.

אכן יש שרצו לומר, שכיון שמרן העתיק את לשון הרמב"ם ולא טרח לשנות את הלשון, מוכיחה להיפך. ובאמת המילה 'בשבת' אינה דווקא, אבל באמת הכוונה של מרן השלחן ערוך ליום ראשון, שבאותו יום תוקעים בשופר. וממילא אין הוכחה כלל. אבל זה דוחק לומר כך, ובוודאי שאם דעת מרן היא שאמירה לגוי היא רק במצוה דאורייתא, או דווקא לצורך היום - לא היה כותב כך. ואדרבא, היה משנה את כל הנושא. אשר על כן לכאורה מכאן יש ראיה שגם לצורך מצוה דרבנן - יהיה מותר לומר לגוי לעשות מלאכה דרבנן.

ו. מלאכה שאינה צריכה לגופה

יש עוד שאלה שדנים בה הרבה האחרונים. האם מותר לומר לגוי לעשות דבר שהוא מלאכה שאינה צריכה לגופה. ונקדים ונבאר מהי מלאכה שאינה צריכה לגופה: אם אדם עושה פעולה שהיא מלאכה ומתכוון לפעולה הזאת, אבל המטרה היא לא המלאכה. למשל, יש מלאכת חורש בשבת, ולכן גם אסור לחפור באדמה בשבת. והנה אם אדם צריך עפר, אין לו צורך בעצם החפירה, אלא הוא רק צריך עפר. הרי שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה.

דוגמה נוספת שנמצאת כבר בדברי חז"ל: הנה מלבד מלאכת הבערה יש מלאכת כיבוי. וכאשר אדם מכבה גחלים, עצים בוערים, הרי שזה כיבוי לשם כיבוי, יש לו תועלת בעצם הכיבוי, הוא רוצה ליהנות מגחלים לתנור לחימום הבית וכיו"ב. לעומת זאת אם יש שריפה, ומכבה אותה, זה כבר נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. כי כל כיבוי שהוא לא לצורך עשיית פחם נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה.

להלכה זו מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון (שבת מא:). רבי יהודה סובר שחייב

מהתורה, וכדבריו פוסק הרמב"ם (פסקי מהלכות שבת הלכה ז). אבל רבי שמעון סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור. מה פירוש המילה 'פטור'? דהיינו שזה אסור מדרבנן, וכך דעת השלחן ערוך (סימן ע"ז סעיף ח ועוד). יש הרבה ראיות לנושא הזה בדברי מרן שסבר שמלאכה שאינה צריכה לגופה אסורה מדרבנן, וזו מחלוקת גדולה בראשונים.

ז. כיבוי מנורת חשמל המתלהט בשבת

והנה אם למשל, יש לאדם בביתו מנורת חשמל שמתחממת, יש בה חוט המתלהט שנהיה כמו אש, אם אדם מדליק חשמל כזה בשבת - חייב מן התורה משום מבעיר. אבל אם מכבה את החשמל בשבת, אמנם כיבוי הוא גם אסור אבל מדרבנן. כי הוא אינו מתכוון לעשות בזה פחם, אין לו מטרה כזו, אם כן זו אמנם מלאכת כיבוי אבל אינה צריכה לגופה - שהרי אינו עושה פחמים. ובמצב כזה, שהגחלת - החוט המתלהט - היא של מתכת, גם הרמב"ם סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב מהתורה, בכיבוי גחלת של מתכת מודה שזה אסור רק מדרבנן (פסקי מהלכות שבת הלכה ב). וכך פסק השלחן ערוך (סימן ע"ז סעיף כז). הרי שלהלכה כיבוי חשמל אסור רק מדרבנן. [- מלבד מה שנתבאר בשיעורים הקודמים שהרבה מכשירי חשמל גם הפעלתם היא איסור מדרבנן בלבד, כמו מזגן וכיו"ב מכשירים שיש בהם מנוע חשמלי].

ח. לומר לגוי לכבות את האור בחדר שישינים בו

אשר על כן אדם שרוצה לישון בחדר, ושכחו לכבות את האור, והוא לא מצליח להירדם בצורה כזו האם יהיה מותר לומר לגוי לכבות את המנורה הדלוקה בחדר? כמובן, שאם ישנה אפשרות ללכת לישון בחדר אחר - עדיף. אבל אם אין חדר, ואין לו היכן לישון, האם יהיה מותר לומר לגוי שיכבה את האור. לכאורה זה שבות דשבות במקום צער. שהרי אמירה לגוי זה דרבנן, והגוי עושה כיבוי שאינו לצורך עשיית פחמים וזה גם מדרבנן. האם במקום צער יהיה מותר או אסור. זו מחלוקת גדולה בפוסקים.

אני לא רוצה להרחיב יותר מדי כי זה נושא מסובך, אבל הנה יש כמה ראשונים ואחרונים שמתירים פסיק רישיה בדרבנן, אבל הם אומרים חוץ ממלאכה שאינה צריכה לגופה. כלומר שאמנם מלאכה שאינה צריכה לגופה היא דרבנן, אבל זה דרבנן חמור יותר. והשאלה היא לגבי אמירה לגוי, האם נתייחס אל מלאכה שאינה צריכה לגופה כמו שאר דרבנן, או שמא שנאמר שזה חמור יותר.

ט. כיבוי שריפה בשבת

יש שרוצים להביא ראיה מהר"ן. שהנה חז"ל (שבת קמ"א) קבעו, שאסור לכבות שריפה בשבת. למרות שבמלאכת הכיבוי הוא לא רוצה פחמים אלא רק שהבית לא ישרף, וזה כיבוי שהוא מלאכה שאינה צריכה לגופה, לכן ליהודי בוודאי שאסור לכבות, אבל חז"ל קבעו שאסור לומר גם לגוי לכבות, אלא מותר רק לומר לגוי "כל המכבה אינו מפסיד". לרמז לו: "חביבי, מי שיכבה יקבל הרבה שכר. הוא לא יפסיד". אבל לומר לו בפירוש אסור. רואים כאן שאמירה לגוי לעשות מלאכה דרבנן של כיבוי אסורה למרות שזה שבות דשבות במקום הפסד גדול. הוא מפסיד את כל הבית שלו.

וצריך להדגיש שאין מדובר כשיש חשש סכנה, שבמקום שיש חשש פיקוח נפש - מותר לכבות. אלא למשל בית פרטי של אדם לבד, וכל הדיירים יצאו החוצה. אין שום חשש סכנה לאף אחד, השריפה לא תתפשט, זה רק הפסד ממוני, באופן כזה אסור לומר לגוי במפורש אלא רק ברמז.

י. למה חכמים אסרו לכבות שריפה על ידי גוי

והנה הר"ן (נף ס"א ע"א מפני הכי"ף ד"ה ובמקום) כותב, שחכמים החמירו במלאכה שאינה צריכה לגופה, כי עצם ההגדרה של מלאכה שאינה צריכה לגופה זו הגדרה מסובכת ולא הכל בקיאים בה. והר"ן מוסיף עוד נימוק: אדם בהול על ממונו, אדם שרוצה שהבית שלו נשרף הוא נכנס לפניקה, הוא לא חושב אם זה פיקוח נפש או לא, אלא רק הפסד כספי. ויכול להיות שהוא יבוא לכבות את האש מרוב בהלה. ולכן חז"ל אסרו אפילו על ידי גוי מפני שחששו שהוא יבוא לעשות בעצמו.

ויש לדון בדבריו, האם הר"ן בא לתת שני נימוקים, וכל אחד בפני עצמו.

שאם כך יוצא שהר"ן סבר שבמלאכה שאינה צריכה לגופה אי אפשר להתיר שבות דשבות. שהרי כך משמע בבירור לפי הנימוק הראשון. וזו ראייה מדברי הר"ן, שאמנם בלאו הכי סבר לאסור שבות דשבות במקום מצוה, אבל הוא מתייחס למלאכה שאינה צריכה לגופה לא ככל שבות דרבנן.

מאידך אפשר לומר, שהר"ן כתב שבצירוף שני הנימוקים יחד - גם שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה, וגם מצד שאדם בהול על ממונו - ולכן חכמים החמירו. וממילא אין כל ראייה לשבות דשבות במלאכה שאינה תריכה לגופה. וזו שאלה גדולה איך ללמוד פשט בר"ן. אני חושב שמדויק לשונו של הר"ן נראה שכוונתו היא שצריך את שני הנימוקים יחד, ואין להביא ראייה לעניין שבות דשבות במלאכה שאינה צריכה לגופה. ואכמ"ל.

יא. ראייה מדברי הריטב"א והריב"ש

אבל יש ראייה מפורשת מהריטב"א (עמ"ס שבת ל"ב:) שאמנם התיר שבות דשבות במקום מצוה, אך אסר שבות דשבות במקום הפסד. והוא מביא ראייה מהנושא הזה של דליקה ומשמע שחז"ל לא יתירו אמירה לגוי במקום הפסד. וכמו כן גם הריב"ש (ש"ת ה"כ"ז סימן קכ"א) כתב ששבות דשבות במקום מצוה אסור, והביא ראייה שהנה אפילו במקום הפסד - שריפה, אסור לומר לגוי לכבות.

ולכאורה אפשר לדחות את ראיית הריטב"א והריב"ש, שדווקא בדליקה זה דרבנן חמור - כיון שהוא מלאכה שאינה צריכה לגופה. אך מזה שלא חילקו בין מלאכה שאינה צריכה לגופה לשאר דיני דרבנן, משמע שבאמת אין חילוק, ומלאכה שאינה צריכה לגופה היא ככל דיני דרבנן.

יב. הלכה למעשה

לכן למסקנת ההלכה, אם שכחו אור בחדר ויש עוד חדר לישון עדיף ללכת לישון בחדר השני. כי תמיד אמירה לגוי היא רק כשאין ברירה אחרת. אבל אם אין ברירה, אין מספיק מיטות או שהוא רגיל למיטה שלו וקשה לו להחליף, יש לו צער, יהיה מותר לומר לגוי לכבות את האור כדי שהאדם יוכל לישון. יש בנושא הזה הרבה אריכות ואני כתבתי על זה באורך בהלכה ברורה סימן ש"ז, ושם הבאתי עוד ראיות לכאן ולכאן. יש למשל דיון בפוסקים על אשה ששכחה לגזוז ציפורניה, האם מותר לומר לגויה שתגזוז לה. שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה, שהרי אין מי שמשתמש בציפורניים שנגזזו. וכמעט כל הפוסקים התירו כי זה מקום מצוה. רואים שגם במלאכה שאינה צריכה לגופה התירו, ואכמ"ל.

יג. בישול אחר בישול בלח וביבש

יש דיון גדול בפוסקים על אמירה לגוי בדבר שהוא מחלוקת הפוסקים. וכדי לבאר זאת נביא את הדוגמא עליה מדברים הרבה פוסקים. הנה יש לנו הלכה שאין בישול אחר בישול ביבש. אם יש תבשיל שהוא יבש, ואני רוצה לחמם אותו בשבת - אין בישול אחר בישול. זה דבר מוסכם בין פוסקי הדור האחרון לגבי לחמם אוכל יבש על פלטה חשמלית, ואני כתבתי בנושא הזה בהלכה ברורה (על סימן ש"ח סעיף ז) תשובה ארוכה מאוד בנושא הזה להתיר, ושכן דעת אאמו"ר מרן זצוק"ל בשו"ת יחוה דעת חלק ב' (סימן מה) ובשאר ספרים שלו. אבל הוא קיצר בנושא והקשו עליו הרבה קושיות, ואני הבאתי שם בתשובה ארוכה ומפורטת, את כל הראיות שרבנים גדולים ניסו להביא מהבית יוסף, שלחן ערוך ומסברות הראשונים, וביארתי את הכל. וברוך השם אני חושב שהדברים נכונים, ומותר לקחת סיר שיש בו למשל בשר מבושל או אורז, או כל תבשיל יבש שהוא לא נוזלי, ולחמם אותו בשבת על פלטה חשמלית.

לעומת זאת תבשיל לח, לחמם בשבת מרק שהתקרר, זו מחלוקת ראשונים, הרמב"ם (פרק ט מהלכות שבת הלכה ג) מתיר. ומרן הבית יוסף (סימן ש"ח) לומד בדעתו שכיוון שהוא לא חילק בין לח ליבש משמע שסבר, שאין בישול אחר בישול בלח. הרשב"א (עמ"ס שבת י"ח: וכו') גם לא חילק בזה. והר"ן (נ"ט ע"א דפ"ה ה"י"ד ד"ה תנו רבנן וכו') כתב בפירוש, שלא ידעתי מה חילוק יש בין מים מבושלים למבושלים אחר. אם כן יש לנו את הרמב"ם, הרשב"א, הר"ן ועוד הרבה ראשונים שאומרים שאין בישול אחר בישול בין בלח בין ביבש.

מאידך גיסא, רבנו יונה (והנ"ל כ"ד) שם ובספר עליות דכתיב יונה כ"ב בנחל י"ג. הרא"ש והטור (סימן ש"ח), הסמ"ק (סימן רכ"ב), רבנו ירוחם (ח"ג נתיב יב), ועוד הרבה ראשונים

כותבים שיש בישול אחר בישול בלח דווקא, ואילו ביבש אין בישול אחר בישול.

להלכה מחמירים בבישול אחר בישול בלח, זה שלחן ערוך (סימן ש"ח סעיף ז, ובסוף סימן רנ"ג, ובסוף ש"ח סעיף טו) במפורש בכמה מקומות, שכל תבשיל שיש בו מרק] - לפעמים כותב את המילה 'מרק' לפעמים הוא כותב את 'רוב'], אסור לבשל אותו בשבת. מרן כתב את זה בסתם, ואפילו לא הזכיר שהרמב"ם והרשב"א שהם מחשבים הראשונים - פוסקים אחרת [בדרך כלל כשמרן פוסק אחרת ממה שהם פסקו, הוא מביא את דעתם כ'סתם' ו'יש אומרים']. לכן למעשה בוודאי שאסור לחמם מרק על הפלטה בשבת ללא כל ספק. אכן אם הוא עדיין פוטר אצל האשכנזים במקרים מסוימים זה יהיה מותר ואכמ"ל. אבל מרק קר מהמקרר - לספרדים ולאשכנזים - אסור להניחו על הפלטה בשבת.

יד. לומר לגוי להניח מרק על הפלטה בשבת

והנה יש לדון, האם מותר יהיה לומר לגוי להניח מרק קר שהיה במקרר על הפלטה בשבת. והנה ראשית צריך לדעת, שלהסוברים שיש בישול אחר בישול בלח - היינו שזה איסור דאורייתא. הרא"ש (ש"ס) כתב בפירוש, "אם נצטנן והרתיחו חייב".] - בהלכות שבת, תמיד כשבגמרא או בדברי רבותינו הראשונים כתוב "חייב" היינו שזה איסור דאורייתא וזה חילול שבת גמור. וכשכתוב "פטור" הרי שזה אסור מדרבנן. וכמו כן גם הטור ושאר הראשונים שכתבו שיש בישול אחר בישול בלח, כותבים בפירוש שחייב ואסור מהתורה.

אשר על כן מצד אחד אני אומר לגוי לעשות איסור מהתורה, מצד שני, יש את דעת הרמב"ם, הרשב"א והר"ן שזה מותר גם לישראל. אז אם לשיטתם מותר גם לישראל, לכל הפחות על ידי גוי נתיב.

טו. אמירה לגוי במקום מחלוקת הפוסקים

הנושא הזה הוא מחלוקת: מרן החיד"א בברכי יוסף (סימן ש"ח סעיף ט) כותב להתיר. והיסוד שלו הוא, שכיוון שאמירה לגוי זה לא כמו שיהודי עושה בעצמו, אין מה להשוות אמירה לגוי שזה דרבנן ליהודי שעושה שזה דאורייתא. אם כן מתי מרן השלחן ערוך החמיר? רק כאשר היהודי מניח את המרק בעצמו, שזה חשש דאורייתא, פסק מרן שיש בישול אחר בישול בלח. אבל על ידי גוי שהאיסור הוא רק מדרבנן, ויש בזה מחלוקת הפוסקים - שהרי הרמב"ם, הרשב"א והר"ן מתירים אפילו על ידי ישראל - יש לומר ספק דרבנן לקולא, ויש להקל לכל הפחות על ידי גוי. וכך צריך לומר מסבא.

טז. הוכחת מרן החיד"א מדברי מרן השלחן ערוך

מרן החיד"א מביא לכך כמה ראיות, אחת הראיות היא ממלאכת בונה וסותר. שם השלחן ערוך (סימן ש"ח סעיף א, ו-י) מביא מחלוקת באיזה עניין, וכתב: יש מתירים ויש אוסרים ויש להקל על ידי גוי. והרי שם מדובר גם כן במחלוקת לגבי מלאכה דאורייתא. ומרן כותב בפירוש שעל ידי גוי מותר. רואים שגם במחלוקת שמרן החמיר ליהודי, ורוב הפוסקים הסכימו שליהודי זה איסור דאורייתא, והנה לגוי מרן מיקל לומר, כיון שיש מתירים.

יז. בירור דעת הרמ"א באמירה לגוי במקום מחלוקת הפוסקים

לעומת זאת נראה שהרמ"א לא הסכים לזה, מפני שהרמ"א (סימן רנ"ג סעיף ה) מביא תשובת הרשב"א (מהדורות אוריינתא תשובות למסכת שבת קכ"ב). להלכה, שאם אדם אמר לגוי להבעיר אש ולחמם תבשיל, אסור לאכול את התבשיל הזה בשבת. ואפילו אם ימתין שהתבשיל יתקרר - אסור. הרשב"א כותב שקונסים אותו.

גם מרן בבית יוסף מביא את התשובה הזו, אבל הרמ"א הביא את התשובה הזאת בהבדל גדול. שהנה למעשה הגוי עשה כאן שתי מלאכות: מלאכת מבעיר. והמלאכה של לחמם את התבשיל. והנה הרי הרשב"א דעתו היא שאין בישול אחר בישול בלח. ובאמת הרשב"א כתב שהוא אמר לגוי להבעיר אש. דהיינו מלאכה דאורייתא. אולם הרמ"א כתב שאמר לגוי "לחמם התבשיל" - והרי כאמור להרשב"א זו מלאכה דרבנן. משמע בדברי הרמ"א שהוא מדבר רק על חימום התבשיל. וכך הבין בדברי המגן אברהם (ס"א לו) בדברי הרמ"א. דהיינו שהרמ"א סבר, שלא רק שאסור לומר לגוי לחמם

תבשיל בשבת,] - דרך אגב רואים פה שהרמ"א סובר בלח שהצטנן לגמרי זה איסור דאורייתא]. אלא אפילו לאכול את התבשיל הזה קר - אסור.

המגן אברהם בעצמו חולק על הרמ"א, ודעתו שבדיעבד מותר לאכול את התבשיל שחומם על ידי גוי אפילו כשהוא חם, כי הרמב"ם, הרשב"א והר"ן מתירים בישול אחר בישול בלח. ומרן החיד"א מיקל יותר שמותר מתחילה לומר לגוי.

יח. הרמ"א מסכים עם מרן החיד"א במקומות מסויימים

למעשה אני הבאתי כמה ראיות שהרמ"א עצמו החמיר בזה רק בבישול אחר בישול בלח. הנה בתשובות הרמ"א (סימן קס) משמע, שמותר לומר לגוי לחמם תבשיל שנתבשל חצי בישולו אפילו שאינו מבושל כל צורכו, כי יש מתירים לגמרי. רואים שהרמ"א גם כן הולך כמו השיטה של מרן החיד"א, ורק בבישול אחר בישול בלח הרמ"א מחמיר. ויוצא למסקנא, והבאתי לזה כמה ראיות, שלהלכה אנחנו נוקטים שאמירה לגוי במקום מחלוקת הפוסקים מותר. ודברים כאלו הם מצויים מאוד, ואולי בשיעורים הבאים בעז"ה, ניתן עוד ראיות ודוגמאות לזה.

יט. חימום 'דוסטביף' על הפלטה בשבת

לפי האמור יוצא, שאם אדם רוצה לומר לגוי לחמם מרק בשבת, מותר לומר לגוי ולאכול את המרק. כמו כן, אם יש תבשיל של בשר, שהוא ראוי לאכילה בדוחק אבל אינו מבושל לגמרי, מותר לומר לגוי לחמם את זה בשבת. ויש עוד הרבה דוגמאות לכך, שבכל מקום שיש בו מחלוקת הפוסקים ויש איזה צורך בזה, אפילו צורך קל, ואפילו אינו צורך מצוה, מותר לומר לגוי לעשות זאת בשבת.

ובחימום הבשר האמור הוא כאמור חייב להיות מבושל לפחות חצי בישולו, ולא שיהיה מצב שאינו מבושל כלל. היום אנשים אוהבים לאכול בשר שהוא אדום בפנים, הוא לא מבושל בפנים כלל, למשל, יש בשר שנקרא 'דוסטביף'. שזה בשר שאופים בתנור והוא שחום מבחוץ, אבל כשפורסים אותו לפרוסות ניתן לראות שמבפנים הוא אדום ממש, האדום האדום הזה בוודאי שזה לא מבושל, ואסור אפילו לומר לגוי לחמם אותו בשבת. פעם הייתי אצל אחד בארצות הברית, ובשבת בבוקר הגישו בשר כזה. וראיתי שזה אדום בפנים. בקצה זה נראה מבושל לגמרי, אחר כך זה מתחיל להיות ורוד, ואחר כך זה מתחיל להיות אדום. ואמרתי לבעל הבית, איך חיממת את הבשר הזה? הרי אם זה היה כל הלילה על הפלטה, זה היה יבש כמו עץ! ואז הוא אומר מה הבעיה? אמרתי לגוייה שתחמם לנו את זה. ואז אמרתי לו תסלח לי מאוד, אסור לאכול את זה. אפשר לאכול את החלק העליון שהוא מבושל לגמרי, וגם כל החלק שהוא ורוד - עוד מילא, אבל החלק הפנימי האדום, אסור באכילה ללא כל ספק. אפילו על ידי אמירה לגוי, כי זה לא מבושל בכלל.

כ. חג הפסח וחג המצות

אומר רעיון קטן בפרשת השבוע שקראנו - פרשת בא. אנחנו עוסקים בפרשיות הללו ביציאת מצרים, יצאנו ממצרים בחיפזון ומרוב החיפזון לא היה לנו זמן לאפות לחם, ויאיפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צידה לא עשו להם" (שמות יב, לט), ובגלל זה חג הפסח נקרא בתורה "חג המצות". בכל מקום שחג הפסח מוזכר הוא בשם "חג המצות".

שואל המהר"ל מפראג, למה קוראים לפסח "חג המצות"? הרי המצה זה סיפור צדדי שקרה, והרי הסיפור הגדול של פסח הוא היציאה מעבדות לחירות, נעשינו לעם, ראינו ניסים גדולים כל כך, ולבסוף החג נקרא על שם זה שעשו מצות ולא לחם! הנה לסוכות קוראים "חג הסוכות" כי יושבים בסוכות, "חג שבועות" על שם שספרנו שבעה שבועות, וכמו כן ראש השנה ויום הכיפורים השמות שלהם מורה על מהות הימים האלו, ולמה בחג הפסח קוראים לו "חג המצות" על שם משהו שהוא לכאורה צדדי כל כך. היה יותר מתאים לקרוא "חג החירות", "חג הגאולה", "חג הניסים", "חג הישועות", או

אם תרצו: "חג העצמאות"... אבל למה חג המצות!?

כא. המצות הן הלב של חג הפסח

המהר"ל מפראג אומר תשובה מאוד חכמה ויפה, שלצערי בגלל שהזמן קצר לא נוכל להרחיב עליה את הדיבור. אומר המהר"ל, זה לא נכון לחשוב שהמצות זה עניין צדדי, המצות זה הלב של החג. הרי עם ישראל נולדו וגדלו במצרים, הם התרגלו למצרים, יש לנו כלל "חן מקום על יושביו" (פסוקי חז"ל). אדם שגדל במקום מסוים והתרגל אליו, אפילו שזה לא מקום כל כך נחמד - הוא מתרגל לחיות בו.

הנה יושב פה ידידי רבי דניאל שמאע שיחי' שבא מפנמה, אתם יודעים מה זה פנמה? שם בכל השנה יש 40 מעלות חום ויורד גשם! כל יום יורד גשם! כשאנשים מגיעים לפנמה, הם סופרים את השעות מתי כבר הם ייצאו מהמקום הזה... איך אפשר לגור במקום בחום כזה? זה נמצא ליד הים ומזיעים שם מאוד, ונוסף על כל הצרות כל יום יש שם גשם... והנה אנשים גרים שם ואוהבים את המקום, ואפילו אלו שמתגוררים שם ובאים לפה ממש מחכים מתי סוף ישובו לפנמה. וכי לא טוב להם פה בארץ ישראל! אבל באמת הם רגילים למקום שם, הם נולדו וגדלו שם, הם לא מוותרים על המקום שלהם שם.

עם ישראל היה במצרים, גדלו שם וחיו שם, היה קשה להם לעזוב את המקום שהיו רגילים אליו. והנה בדרך כלל אדם עוזב לתקופה מסויימת את המקום שבו הוא גר, לעומת זאת כאן בארץ מצרים עם ישראל עוזב את המקום לצמיתות, ולאיפה הם הולכים? לא במטוס, במחלקה ראשונה, אלא על חמורים למדבר. ובדיק שם במדבר - משה רבינו אומר להם: אין זמן! אין זמן להתכונן "וגם צידה לא עשו להם"! וכל אחד עם ילדיו לוקח את כל בני משפחתו, בלי אוכל, בלי שתיה, יוצאים כי משה רבינו אמר להם! הרי לכאורה הם היו אמורים לבוא אל משה רבנו ולהגיד לו, רבינו משה! תן לנו זמן להתארגן! אבל משה רבנו אומר להם: רבותי, אין זמן, יוצאים עכשיו ממצרים. "ולא הספיק בצקם של אבותינו להחמץ", והם לוקחים את הבצק על שכמם. משה רבנו אמר שיוצאים ממצרים, אז יוצאים ממצרים!

הבצק הזה, המצות הללו, מראות את הנאמנות המוחלטת שהייתה לעם ישראל אל הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את עם ישראל, כשהוא רואה את הנאמנות שלהם אליו, הקדוש ברוך הוא קורא לחג "חג המצות"!

כשהקדוש ברוך הוא שלח את ירמיהו הנביא להודיע על הגלות, איך מסתיימת הנבואה הראשונה: "הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור: כה אמר ה', זכרתי לך חסד נעוריך, אהבת כלולותיך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה" (ירמיהו ג, ט). הקדוש ברוך הוא זוכר לנו את זה! הקב"ה זוכר את הנאמנות המוחלטת שהיא היא המהות של יציאת מצרים, של חג המצות.

כמה זה חשוב שנהיה נאמנים לבורא עולם. חייב אדם לברך על כל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. אנחנו לא יודעים חשבונות של הקדוש ברוך הוא, לפעמים יש דברים שנראים לנו טובים, ואנחנו לא שואלים למה קיבלנו. אז גם בדברים שנראים לנו רעים, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו, אין לנו טענות ח"ו אל בורא העולם, "לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה" - אנחנו צריכים ללכת בנאמנות אחרי הקדוש ברוך הוא, בין אם אנחנו מבינים או אנחנו לא מבינים, או אפילו אם אנחנו חושבים שאנחנו מבינים. אנחנו לא יודעים חשבונות של הקב"ה, ולכן זו הדרך שלנו.

ובמיוחד בימים אלו שאנחנו נמצאים בתקופה קשה מאוד. יש לנו כל מיני דברים שאנחנו לא מבינים, כל מיני תהליכים שקורים בארץ ישראל שאנחנו לא מבינים אותם, אבל אנחנו בטוחים שבמהרה נזכה להתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. אכ"י.

אני רוצה לברך את כל הציבור ששומעים את השיעור, וגם את המאזינים ברדיו 'קול ברמה' ששומעים את השיעור בשידור חי, אני מברך את כולם שיתברכו בכל הברכות שבתורה בני, חיי ומזוני בכל אשר יפנו ישיכלו ויצליחו לעבודתו יתברך, אכ"י.